

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. El ejercicio profesional de la Psicopedagogía en el territorio de la Provincia, se regirá por las disposiciones de la presente Ley, sus normas reglamentarias y complementarias, y por los principios éticos que de ellas se deriven.-

CAPÍTULO II

ARTÍCULO 2º.- CONDICIONES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL. Se requiere estar inscripto en la Matrícula del Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía de la Provincia, conforme a las siguientes disposiciones:

- a) La inscripción en la matrícula constituye la autorización formal otorgada por el Colegio para el ejercicio profesional en los distintos campos y ámbitos de actuación.
- b) En casos particulares, para el ejercicio en ámbitos que lo requieran, los profesionales deberán efectuar el registro de su Título ante los órganos competentes, acreditando previamente la inscripción en la matrícula del Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía de la Provincia.
- c) Quedan eximidos de la exigencia de inscripción en la matrícula, los poseedores de títulos extranjeros no revalidados, contratados por organismos públicos o Universidades, únicamente a los fines del cumplimiento del contrato respectivo y por el tiempo que éste determine.-

ARTÍCULO 3º.- DE LA ACREDITACIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL. Para el ejercicio profesional en la Provincia deberán:

- a) Acreditar título de Licenciado o Licenciada en Psicopedagogía con formación universitaria no menor a cuatro (4) años en Universidades Nacionales, Provinciales, públicas o privadas.
- b) Excepcionalmente, se admitirá el ejercicio a toda persona que acredite título de Psicopedagogo o Psicopedagoga de formación no universitaria, siempre que estuvieran matriculados en el Colegio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley.-

ARTÍCULO 4º.- PROHIBICIONES. No podrán ejercer la Psicopedagogía:

a) Por Inhabilidad:

- 1.- Los profesionales condenados por delitos dolosos o culposos a penas que incluyan como accesoria la inhabilitación parcial o absoluta para el ejercicio profesional.
- 2.- Los profesionales excluidos de la matrícula por sanción disciplinaria, mientras dure la exclusión.

10.825

**FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA**

- 3.- Los profesionales a los que se les haya denegado la inscripción conforme a lo establecido en el Artículo 49º de la presente Ley.

En todos los casos mencionados del Inciso a), la matrícula quedará suspendida, por el tiempo que dure la condena, sanción o suspensión.

b) Por incompatibilidad:

- 1.- Los profesionales que desempeñen cargos electivos en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales.
- 2.- Los profesionales que ejerzan funciones como ministros de la Función Ejecutiva, secretarios y subsecretarios de Estado.-

**CAPÍTULO III
DE LOS PROFESIONALES**

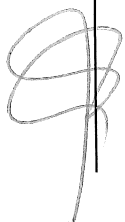
ARTÍCULO 5º.- DEFINICIÓN. El Licenciado o Licenciada en Psicopedagogía es un profesional enfocado en los procesos de aprendizaje humano. En tal carácter, le compete velar por el desarrollo e integración de las personas a lo largo de su vida, facilitando la construcción de sus proyectos de vida dentro de la comunidad, asumiendo una actitud reflexiva y crítica en su accionar.-

ARTÍCULO 6º.- CAMPOS DE INTERVENCIÓN. Los profesionales de la Psicopedagogía podrán desempeñarse en los campos de salud, educación, justicia, forense, laboral, sin perjuicio de otros que pudiesen desarrollarse posteriormente, en los que se puede intervenir de manera individual como grupal, institucional o comunitaria.-

ARTÍCULO 7º.- ALCANCES. De acuerdo con el alcance de su título habilitante, los profesionales de la Psicopedagogía podrán intervenir en todos los campos y unidades de intervención, realizando las siguientes acciones:

- a) Desarrollar intervenciones psicopedagógicas orientadas a los procesos de aprendizaje y sus problemáticas, considerando las condiciones sociales, culturales, institucionales y personales que inciden en las personas, con el fin de favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, promover la inclusión y ampliar el ejercicio de derechos en diversos contextos.
- b) Realizar procesos de evaluación y diagnóstico psicopedagógico considerando la multidimensionalidad del aprender.
- c) Llevar a cabo tratamientos psicopedagógicos y programas de intervención basados en diagnósticos precisos y orientados al desarrollo de los procesos de aprendizaje de las personas.
- d) Integrar equipos interdisciplinarios para el diseño, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos e investigaciones tendientes a favorecer el aprendizaje en distintos contextos.
- e) Actuar, disciplinar e interdisciplinariamente en la evaluación y presentación de certificaciones, asesoramientos, estudios, informes, dictámenes, peritajes y demás acciones legales vinculados al aprendizaje.
- f) Organizar, asesorar, diseñar y coordinar instancias de formación profesional destinadas a quienes intervienen en procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos.

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” – Ley N° 10.790



10.825

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” – Ley N° 10.790

- g) Realizar procesos de orientación educacional, vocacional y ocupacional en las modalidades, individual y grupal, desde la perspectiva psicopedagógica.
- h) Desarrollar estudios e investigaciones sobre los objetos propios del campo psicopedagógico dentro del ámbito de su incumbencia profesional.-

ARTÍCULO 8º.- DERECHOS. Son derechos esenciales de los profesionales de la Psicopedagogía:

- a) Asesorar sobre los procesos de aprendizaje humano en toda su complejidad realizando los actos propios del ejercicio de la profesión, con libertad, honestidad y dentro del marco legal.
- b) Ejercer la profesión en forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en instituciones públicas y/o privadas, en los ámbitos de educación, salud, laboral y judicial/forense, de acuerdo con el alcance establecido en su título.
- c) Aceptar nombramientos y oficios, cargos públicos y obligaciones derivadas del ejercicio legal de su profesión.-

ARTÍCULO 9º.- DEBERES. Son deberes de los profesionales de la psicopedagogía:

- a) Realizar el ejercicio de la práctica profesional con libertad científica y ética, conforme a la presente Ley.
- b) Declarar domicilio legal y real en nuestra Provincia.
- c) Sostener sus intervenciones profesionales en los campos y ámbitos para los cuales haya sido contratado, asumiendo el compromiso de actualización profesional continua.
- d) Comunicar al Colegio todo cambio de domicilio, así como el cese o reanudación del ejercicio de su actividad profesional.-

ARTÍCULO 10º.- OBLIGACIONES. Son obligaciones de los profesionales de la Psicopedagogía:

- a) Registrar su título ante el Colegio de Profesionales de Psicopedagogía de la Provincia, asumiendo los compromisos éticos y financieros que ello implica.
- b) Denunciar ante el Colegio las transgresiones al ejercicio profesional de las que tuviere conocimiento.
- c) Guardar secreto profesional conforme a la legislación vigente, salvo en los casos de excepción previstos por Ley.-

ARTÍCULO 11º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido a los profesionales de la Psicopedagogía:

- a) Ejercer la profesión sin estar debidamente inscripto/a en la matrícula profesional correspondiente del Colegio.
- b) Anunciarse como especialista sin poseer el título que lo acredite legalmente.
- c) Procurar usuarios por medios incompatibles con la dignidad profesional.
- d) Publicar anuncios que puedan inducir a engaños a los usuarios y ofrecer servicios violatorios de la ética profesional.
- e) Abandonar sin causa justificada la atención del usuario en perjuicio del mismo.

10.825

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” – Ley N° 10.790

- f) Realizar publicaciones de casos sometidos a su tratamiento que incluya la identificación del usuario, salvo que mediare consentimiento expreso y por escrito.
- g) Prescribir o indicar tratamientos farmacológicos.
- h) Delegar o subrogar en terceros legos, la ejecución o responsabilidad directa de los servicios psicopedagógicos que le sean propios.
- i) Incurrir en cualquier acto u omisión que viole lo dispuesto en la presente Ley y en el Código de Ética.-

CAPÍTULO IV

DEL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LICENCIADOS EN PSICOPEDAGOGÍA

ARTÍCULO 12°.- CREACIÓN. El Colegio Profesional de Licenciados en Psicopedagogía, es una persona jurídica de derecho público no estatal, con independencia funcional, conforme a las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación.-

ARTÍCULO 13°.- MIEMBROS INTEGRANTES. Serán integrantes del Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía de la Provincia, todos los profesionales Licenciados o Licenciadas en Psicopedagogía que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley.-

ARTÍCULO 14°.- FINES. El Colegio tendrá los siguientes fines y atribuciones:

a) Fines:

- 1.- Realizar el gobierno y control de la matrícula de todo profesional que ejerza la Psicopedagogía en la Provincia.
- 2.- Ejercer el poder disciplinario sobre los profesionales de la psicopedagogía que actúan en la Provincia, dentro de los límites señalados por esta Ley, sin perjuicio de las facultades que competen a los poderes públicos.
- 3.- Impulsar y velar por el cumplimiento de las normas de ética profesional.
- 4.- Defender los intereses profesionales de la entidad y los derechos de cada uno de sus miembros.
- 5.- Colaborar en la determinación de los alcances específicos de actuación profesional de cada especialidad, de acuerdo con la normativa vigente y las competencias reconocidas.
- 6.- Velar por una retribución equitativa y digna para los profesionales matriculados, conforme a la labor realizada.

b) Atribuciones:

- 1.- Representar a sus matriculados en la defensa de sus intereses e intervenir, en la forma que se considere más eficaz, contra cualquier acto que signifique desmedro o menoscabo para el ejercicio profesional.
- 2.- Celebrar convenios de prestación de servicios profesionales, en nombre y representación de los colegiados.
- 3.- Organizar, auspiciar y participar en conferencias, jornadas, congresos, plenarios, ateneos, simposios, cursos y disertaciones a través de sus representantes.

10.825

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” - Ley N° 10.790

- 4.- Adquirir, enajenar, gravar, y administrar bienes, aceptar donaciones y legados, los que sólo podrán destinarse al cumplimiento de los fines del Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía.
- 5.- Colaborar con los poderes públicos en estudios, informes, proyectos y demás trabajos vinculados a la disciplina psicopedagógica, en los ámbitos de la educación, la salud, lo laboral, lo judicial/forense y demás áreas de incumbencia.
- 6.- Confeccionar los padrones profesionales sobre la base de las matrículas vigentes, los que deberán ser comunicados anualmente a las autoridades y entidades públicas, a los efectos del cumplimiento de la presente Ley, junto con las modificaciones sufridas en los padrones durante el transcurso del año.
- 7.- Establecer los aranceles éticos mínimos anuales.
- 8.- Fijar el valor de la cuota de matrícula anual.-

ARTÍCULO 15°.- FUNCIONES. El Colegio tendrá las siguientes funciones:

- a) Llevar el registro de todos los profesionales matriculados y extender las respectivas constancias de los mismos.
- b) Desarrollar acciones tendientes a la formación y actualización de sus profesionales en las áreas de salud, educación, laboral y judicial/forense.
- c) Denunciar, ante quien corresponda, el ejercicio ilegal de la profesión de Psicopedagogía, promoviendo las acciones civiles y penales que por derecho corresponda.
- d) Propiciar la investigación científica, instituyendo los medios para incentivarla.
- e) Recaudar las cuotas periódicas, multas y contribuciones extraordinarias que deban abonar sus colegiados.
- f) Administrar sus fondos y fijar el presupuesto anual.
- g) Dictar sus reglamentos internos.
- h) dictar el código de ética.
- i) habilitar los consultorios profesionales privados, de acuerdo a los requisitos que en su estatuto se establezcan.
- j) realizar todos los actos pertinentes para concretar los fines y modalidades precedentemente consignados.-

ARTÍCULO 16°.- DOMICILIO Y COMPETENCIA. Tendrá su domicilio legal en la ciudad de La Rioja y ejercerá su competencia en todo el ámbito de la Provincia. Podrán establecerse sedes administrativas regionales cuando la cantidad de profesionales lo requieran.-

ARTÍCULO 17°.- RECURSOS. El Colegio contará para su funcionamiento con los recursos provenientes de:

- a) La matrícula inicial.
- b) La cuota anual que deberán abonar los colegiados.
- c) Las tasas que se establezcan por certificaciones.
- d) Las donaciones, legados y subsidios.
- e) Los ingresos por la organización de congresos, cursos, talleres.
- f) Los honorarios que se establezcan para los servicios que se presten a colegiados y a terceros.
- g) Los créditos y frutos civiles de sus bienes y/o depósitos bancarios.
- h) Las multas originadas por transgresiones a la presente Ley.
- i) Las contribuciones extraordinarias permanentes o transitorias que determine la asamblea.-

10.825

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

**CAPÍTULO V
DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO**

ARTÍCULO 18º.- ÓRGANOS DIRECTIVOS. El Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía estará regido por los siguientes órganos directivos:

- 1.- Asamblea de Profesionales.
- 2.- Consejo Directivo.
- 3.- Comisión Revisora de Cuentas.
- 4.- Tribunal de Disciplina.-

ARTÍCULO 19º.- ASAMBLEA DE PROFESIONALES: INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES. La Asamblea de Profesionales es el máximo órgano de gobierno y está integrado por los Licenciados y Licenciadas en Psicopedagogías activos, siendo sus atribuciones:

- a) Aprobar o rechazar la memoria y balance de cada ejercicio.
- b) Sancionar y modificar el estatuto, código de ética y reglamentos internos.
- c) Remover o suspender en el ejercicio de sus cargos, por el voto de dos terceras (2/3) partes del total de sus miembros, al presidente y/o miembros del Consejo Directivo y/o del Tribunal de Disciplina por grave inconducta, incompatibilidad o inhabilidad en el desempeño de sus funciones.
- d) Fijar las cuotas periódicas, las multas y contribuciones extraordinarias y los mecanismos de actualización.-

ARTÍCULO 20º.- FUNCIONAMIENTO. Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias:

a) Asambleas ordinarias: se reunirán anualmente en la fecha en que establezca el Reglamento Interno para considerar y tratar los asuntos de competencia del Colegio y lo relativo a la profesión en general.

Ello incluye:

- 1.- Aprobación o rechazo de memoria y balance del período anterior.
- 2.- Establecimiento de valores de cuota de matriculación y actualización de honorarios éticos mínimos.
- 3.- demás asuntos que el Consejo Directivo incluya en el Orden del Día y aquellos cuya inclusión hubieren solicitado, en petición por escrito, otros miembros de la asamblea.

b) Asambleas extraordinarias: se realizarán cuando lo disponga el Consejo Directivo o a petición escrita del veinticinco por ciento (25%) de los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos, con sus cuotas al día, para tratar temas específicos que así lo requieran y que por su naturaleza no admiten dilación.

Para su realización:

- 1.- Las citaciones se efectuarán a través de los medios electrónicos y públicos de prensa.

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” - Ley N° 10.790

10.825

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” - Ley N° 10.790

- 2.- Serán presididas por el presidente del Consejo, su reemplazante legal o, subsidiariamente, por quien determine la asamblea.
- 3.- Para que se constituya válidamente la asamblea se requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros, pero podrá hacerlo con cualquier número, media hora después de la fijada en la convocatoria.
- 4.- Las resoluciones se tomarán por simple mayoría, salvo aquellos asuntos que requieran una mayoría especial.-

ARTÍCULO 21°.-CONSEJO DIRECTIVO: CONFORMACIÓN. El Consejo Directivo tendrá a cargo el gobierno, la administración, la repartición natural y legal del Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía. Se compondrá por:

- a) Presidente.
- b) Vicepresidente.
- c) Secretario general.
- d) Un (1) Tesorero.
- e) Dos (2) vocales titulares.
- f) Dos (2) vocales suplentes.-

ARTÍCULO 22°.- ELECCIÓN Y DURACIÓN. Los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo serán elegidos mediante voto directo, obligatorio y secreto y su mandato durará dos (2) años. El Reglamento Interno establecerá todo lo atinente al acto electoral.-

ARTÍCULO 23°.- CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD. Para ser electo como Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo se requerirá una antigüedad mínima de cinco (5) años como matriculado y de dos (2) años para el resto. El reglamento interno establecerá la competencia de cada cargo.-

ARTÍCULO 24°.- REMOCIÓN. Los miembros del Consejo Directivo pueden ser removidos por las siguientes causas:

- a) Inhabilidad o incapacidad para desarrollar su función.
- b) Violación a esta Ley o de las de conductas profesionales.
- c) Inasistencia no justificada a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) alternadas en el año.

En los casos señalados, la comisión decidirá la remoción de sus miembros, una vez producida la causal, ad referendum de la Asamblea de profesionales, así como la aceptación de su reemplazo.

Antes de resolverse la remoción, el miembro incurso en la causal, deberá contar con el derecho de defensa en los términos y por las normas que determine el reglamento.

En el reglamento interno se establecerá el procedimiento para el corrimiento de cargos o su eventual reemplazo.-

ARTÍCULO 25°.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo:

10.825

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” - Ley N° 10.790

- a) Gobernar, administrar y representar al Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía de la Provincia.
- b) Ejercer los fines, atribuciones y funciones mencionadas en los Artículos 14° y 15°, asumiendo la representación de los Licenciados y Licenciadas en Psicopedagogía.
- c) Llevar la matrícula, resolver sobre los pedidos de inscripción y tomar juramento a los profesionales de la psicopedagogía en la Provincia.
- d) Convocar a las asambleas, confeccionar el orden del día, cumplir y hacer cumplir las resoluciones que de ella emanen.
- e) Presentar anualmente a consideración de la Asamblea, la memoria, balance y el inventario del ejercicio correspondiente.
- f) Proponer las modificaciones de la cuota anual, mensual, las multas y las contribuciones extraordinarias.
- g) Designar miembros para integrar comisiones permanentes, especiales y la junta electoral.
- h) Solicitar al Tribunal de Disciplina la intervención ante situaciones relativas a presuntas faltas previstas en la presente Ley o presuntas violaciones de normas reglamentarias cometidas por los matriculados.
- i) Realizar toda otra actividad conducente a la acción social, profesional y económica en beneficio de los matriculados.
- j) Nombrar los empleados necesarios, fijar remuneraciones y removerlos.-

ARTÍCULO 26°.- FUNCIONAMIENTO. El Consejo Directivo deliberará con la presencia de la mitad más uno (1) de sus miembros titulares, tomando resoluciones por mayoría de votos, excepto en los casos que requiera mayoría especial. Cuando ejerza la Presidencia, decidirá en caso de empate.-

ARTÍCULO 27°.- REPRESENTACIÓN. El Presidente del Consejo Directivo representa al Colegio Profesional en los actos legales y sociales, convoca y preside las sesiones del Consejo Directivo y es el encargado de ejecutar las decisiones de las Asambleas, como así también resolver todo asunto urgente, debiendo dar cuenta de ello.-

Son funciones y atribuciones del Presidente:

- a) Velar por el buen desempeño del Colegio.
- b) Dirigir y mantener el orden en las deliberaciones que presida.
- c) Firmar conjuntamente con el secretario todos los instrumentos del Colegio.
- d) Autorizar a Tesorería los gastos, firmando los instrumentos correspondientes.
- e) En caso de extrema urgencia y cuando fuere imposible convocar al Consejo Directivo, ejercerá las atribuciones de éste, debiendo dar cuenta de sus decisiones, las que podrán ser revocadas.

Son funciones y atribuciones del Vicepresidente:

- a) Reemplazar al Presidente en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o enfermedad.
- b) Asistir y apoyar al Presidente en todas sus responsabilidades y funciones, ejerciendo las atribuciones delegadas por este último.
- c) Coordinar y supervisar las tareas de las diferentes comisiones de trabajo.

10.825

**FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA**

Son funciones del secretario general:

- a) Llevar el libro de actas del Consejo Directivo y de las asambleas.
- b) Elaborar las resoluciones que emanen de las Asambleas o de la Comisión Directiva.
- c) Elaborar la memoria, junto a la Presidencia, para la presentación en asamblea.
- d) Firmar con el Presidente todos los instrumentos y sus documentos.
- e) Llevar el registro de los colegiados juntamente con el Tesorero.

Son funciones del Tesorero:

- a) Llevar los libros de contabilidad.
- b) Firmar con el Presidente todos los documentos y actuaciones referidas al manejo financiero del colegio.
- c) Percibir los valores que por cualquier concepto ingresen a la caja del Colegio de los que será directamente responsable.
- d) Llevar junto con el secretario la actualización del registro de matriculados.
- e) Informar sobre la situación financiera del colegio toda vez que lo requiera el Consejo Directivo o la Asamblea.
- f) Preparar el balance general e inventario, las cuentas de ganancias y pérdidas, sometiendo al Consejo Directivo para su posterior elevación a la Asamblea.

Son funciones de los Vocales:

- a) Los Vocales Titulares deberán realizar las tareas específicas que se le encomendaren para el adecuado funcionamiento del Colegio. Deberán asistir a las reuniones del Consejo Directivo con voz y voto.
- b) Los Vocales Suplentes reemplazarán a los vocales titulares con los mismos derechos y responsabilidades.-

ARTÍCULO 28º.- COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. Los revisores de cuentas tendrán a su cargo la fiscalización de la gestión económico-financiera del Colegio de acuerdo con la reglamentación vigente, sin perjuicio que utilicen el asesoramiento técnico que estimen necesario. Está constituida por un (1) miembro titular y un (1) suplente. Se elegirán en conjunto con la Comisión Directiva.-

ARTÍCULO 29º.- DEBERES Y ATRIBUCIONES. Los deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas son:

- a) Examinar periódicamente los libros de contabilidad y documentación del Colegio.
- b) Fiscalizar la administración controlando el estado de la caja y la existencia de valores de cualquier naturaleza.
- c) Dictaminar sobre la memoria y estados contables, inventario, cuentas de ganancias y pérdidas presentados por el Consejo Directivo.
- d) Asistir a las sesiones de la Asamblea en el carácter que revisten e informar a la misma sobre su gestión y el balance general.
- e) Solicitar la convocatoria a asamblea extraordinaria, cuando juzgue necesario, con motivo de alguna irregularidad que observe.

"2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO" - Ley N° 10.790

10.825

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” - Ley N° 10.790

- f) Notificar al Consejo Directivo en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas cualquier irregularidad que hubiere observado en la marcha económica del Colegio y/o que implique un cargo grave a los manejos de los fondos, mala orientación u otro motivo que pudiese hacer peligrar su estabilidad económica, a los efectos de su inmediata regularización.-

ARTÍCULO 30°.- TRIBUNAL DE DISCIPLINA. El Colegio Profesional tiene como función fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión y el decoro profesional, se confiere el poder disciplinario a los miembros que ejercerán en el Tribunal de Disciplina, que tendrá competencia en todas las cuestiones vinculadas con la falta de disciplina profesional y con los actos de sus matriculados, contrarios a la ética profesional, que sean sometidos a su consideración o que tomen conocimiento de oficio.-

ARTÍCULO 31°.- ACTUACIONES. El Tribunal de Disciplina actuará de conformidad al procedimiento disciplinario establecido por la presente Ley y el Código de Ética. Los miembros del Tribunal de Disciplina que hayan comenzado en una causa disciplinaria, deberán continuar en sus funciones hasta la conclusión de la misma.-

ARTÍCULO 32°.- COMPOSICIÓN. El Tribunal de Disciplina se compondrá de tres (3) miembros titulares e igual número de suplentes. Serán elegidos por el mismo sistema utilizado para la elección del Consejo Directivo y durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. El cargo será irrenunciable, salvo causa debidamente comprobada.-

ARTÍCULO 33°.- CONDICIONES. Para formar parte del Tribunal de Disciplina, cada miembro deberá:

- a) Estar inscripto en la matrícula profesional por un mínimo de cinco (5) años.
- b) No haber recibido sanción disciplinaria.
- c) No haber sido suspendido en la matrícula.
- d) Tener la matrícula al día.-

ARTÍCULO 34°.- DE LOS PODERES DISCIPLINARIOS. Los profesionales matriculados en el Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía quedan sujetos a sanción disciplinaria por las siguientes causas:

- a) Condena criminal firme por delito culposo o doloso y cualquier otro pronunciamiento judicial que lleve aparejada inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
- b) Incumplimiento en los deberes establecidos en el código de ética y violación de las prohibiciones allí establecidas.
- c) Negligencia reiterada u omisiones graves en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones profesionales.
- d) Violación del régimen de incompatibilidades o el de inhabilidades.
- e) Todo incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, su reglamento interno y el código ético.-

10.825

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” - Ley N° 10.790

ARTÍCULO 35°.- SANCIONES DISCIPLINARIAS. Serán aplicables las siguientes:

- a) Advertencia en privado de lo que se dejará constancia en acta.
- b) Multa cuyo máximo será equivalente a un salario mínimo vital y móvil.
- c) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta un año.
- d) Suspensión por más de un año en caso de reincidencia.
- e) Cancelación de la matrícula.

Las sanciones que correspondan serán adoptadas por simple mayoría de votos.

El Tribunal tendrá en cuenta en todos los casos los antecedentes profesionales, a los efectos de graduar las sanciones pertinentes.-

ARTÍCULO 36°.- DEL PROCEDIMIENTO. El inicio del trámite vinculado al proceso disciplinario se realizará por denuncia al Consejo Directivo o de éste por oficio, debiendo comunicarle al Tribunal de Disciplina. La denuncia debe:

- a) Contener con precisión la determinación de la persona denunciada, su domicilio, antecedentes de hecho y las pruebas que se invoquen;
- b) Deberá contener la identidad del denunciante quien constituirá domicilio legal, acompañando copia de la denuncia y de los documentos que presente.

Radicada la denuncia al Consejo Directivo, será el Tribunal de Disciplina quien tome a su cargo el proceso y dispondrá todas las medidas que estime necesarias para la investigación de los hechos y su resolución, respetando el debido proceso y el derecho de defensa del denunciado.

El Tribunal de Disciplina, bajo pena de nulidad de la resolución que se dicte sin cumplir con este requisito, deberá correr traslado al denunciado, adjuntando copia de la denuncia y de toda la documentación que se hubiere presentado con ella, el cual deberá contestarlo dentro de los diez (10) días hábiles perentorios desde su notificación, ofreciendo toda la prueba de que intente valerse.

El Tribunal de Disciplina tiene el poder para hacer comparecer a los testigos ofrecidos, pudiendo citar a los mismos.

La acción disciplinaria se extingue por fallecimiento del denunciado o por prescripción, al año de producido el hecho que autoriza su ejercicio. La prescripción se interrumpe por la comisión de otra falta.

El Tribunal de Disciplina tendrá treinta (30) días desde la contestación del traslado de la denuncia o del vencimiento del plazo para interponerla, para investigar sobre los hechos denunciados. Vencido dicho término deberá dictar resolución fundada bajo pena de nulidad en el término de diez (10) días hábiles una vez cerrado el proceso.-

CAPÍTULO VI DE LAS ELECCIONES Y DURACIÓN DEL MANDATO

ARTÍCULO 37°.- ELECTORES. Son electores todos los Licenciados o Licenciadas en Psicopedagogía matriculados que no tengan deudas con la entidad ni se encuentren suspendidos.-

10.825

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” – Ley N° 10.790

ARTÍCULO 38°.- JUNTA ELECTORAL. La elección de los miembros del Consejo Directivo de la Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina se hará por el voto directo, secreto y a simple pluralidad de sufragios. Las elecciones serán dirigidas y supervisadas por una Junta Electoral que será elegida por la Asamblea realizada en fecha inmediatamente anterior al vencimiento de los mandatos de los órganos del Colegio. Estará integrada por tres (3) miembros titulares quienes deberán reunir los mismos requisitos que el Consejo Directivo.-

ARTÍCULO 39°.- REQUISITOS DE AUTORIDADES. Para ser elegido miembro del Consejo Directivo, del Tribunal de Disciplina o Revisor de Cuentas se requerirá una antigüedad mínima de dos (2) años de matriculado, salvo Presidente, Vicepresidente y miembros del Tribunal de Disciplina, que deberán tener cinco (5) años. Quienes no tengan al día las cuotas de la matrícula no podrán ser electores ni electos.-

ARTÍCULO 40°.- DURACIÓN DE MANDATO. El mandato de todos los cargos electivos titulares y suplentes será de dos (2) años, pudiendo ser reelectos, cesando en sus funciones el mismo día en que expira el período legal.-

ARTÍCULO 41°.- FECHA DE ELECCIONES. La fecha de elecciones será fijada mediante convocatoria que realizará el Consejo Directivo previa autorización de la Asamblea, anterior a la fecha de vencimiento de los mandatos, y se aplicarán las previsiones que al efecto se dicten en el reglamento interno.-

CAPÍTULO VII DE LA MATRICULACIÓN

ARTÍCULO 42°.- REQUISITOS. Para ser inscripto en la matrícula del Colegio de profesionales de la Psicopedagogía, se deberá:

- a) Acreditar identidad personal.
- b) Poseer Título de Licenciado o Licenciada en Psicopedagogía con formación universitaria.
- c) Constituir domicilio real en la Provincia.
- d) Declarar, bajo juramento, no estar incurso en las causales de inhabilitación o incompatibilidad establecidas en la presente Ley.
- e) Certificado de antecedentes penales.-

ARTÍCULO 43°.- TRÁMITE DE MATRICULACIÓN. El Colegio, por las autoridades y en la forma que determine esta Ley, verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos y se expedirá dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud.

Para su inicio se requerirá de cada Profesional:

- a) Título en original y fotocopia.
- b) Dos (2) fotografías impresas de 4x4.
- c) Certificado de domicilio actualizado.
- d) Certificado de antecedentes penales.

Así mismo, deberá efectuar el pago de la cuota de inscripción que fije el Colegio y completar una ficha de datos personales.-

10.825

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” – Ley N° 10.790

ARTÍCULO 44°.- JURAMENTO. Al aprobarse su inscripción, el Profesional de la Psicopedagogía se comprometerá, en un acto público y mediante juramento, a desempeñar lealmente la profesión y a observar las reglas de ética. Allí se hará entrega de la resolución con su número de matrícula y la credencial profesional en la que figura fotografía, domicilio legal, N° de Matrícula, folio de inscripción, fecha de emisión de la credencial, firma del profesional y las firmas de las autoridades representativas del Colegio con los correspondientes sellos.-

CAPÍTULO VIII

DENEGACIÓN DE LA MATRÍCULA

ARTÍCULO 45°.- CAUSAL. Podrá denegar la inscripción en la matrícula del Colegio a juicio de los dos tercios (2/3) de los miembros del Consejo Directivo, cuando no cumplimente los requisitos establecidos para su otorgamiento.-

ARTÍCULO 46°.- NUEVA PETICIÓN. El profesional de la Psicopedagogía cuya inscripción fuera rechazada, podrá presentar nueva solicitud probando que no existiesen las causales que fundaron la denegatoria. Si a pesar de ello fuera nuevamente rechazada, no podrá presentar nueva solicitud sino con un intervalo de seis (6) meses.-

CAPÍTULO IX

SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA

ARTÍCULO 47°.- SUSPENSIÓN. La matrícula profesional se suspenderá en los siguientes casos:

- a) Pedido del interesado por razones particulares, en cuyo caso el tiempo mínimo de suspensión deberá ser de treinta (30) días.
- b) Cuando el colegiado fuere designado para desempeñar cualquiera de los cargos que genera incompatibilidad con el ejercicio profesional y por el tiempo que el mismo dure.
- c) Cuando el matriculado acceda al beneficio de jubilación por invalidez transitoria y por el tiempo que gozare de ese beneficio.
- d) Cuando mediare una inhabilitación para el ejercicio de la profesión dispuesta por sentencia judicial firme, por el término de la misma, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan por transgresiones de los deberes de ética, que le imponga el Tribunal de Disciplina del Colegio, independientemente del estado procesal de la causa en el fuero penal.
- e) Cuando no realizara el pago de las cuotas de las matrículas periódicas en los plazos que se fijan en el reglamento interno.-

ARTÍCULO 48°.- CANCELACIÓN. Causas:

- a) Por fallecimiento.
- b) Solicitud del propio colegiado con causas que lo justifiquen.
- c) Todos aquellos casos en que la Ley Previsional lo establezca.
- d) La tercera suspensión por más de un (1) mes en el ejercicio profesional dispuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio.

- e) La sanción disciplinaria de cancelación de matrícula establecida por el Tribunal de Disciplina.

La nueva solicitud de la matrícula se efectuará en los modos y términos establecidos por la presente Ley.-

ARTÍCULO 49°.- REINSCRIPCIÓN. Quien haya obtenido resolución denegatoria podrá reiterar su pedido de inscripción probando que ha desaparecido la causa motivante de la misma. Si esta petición fuese denegada, no podrá presentar una nueva solicitud hasta pasados los doce (12) meses.-

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 50°.- AUTORIDADES PROVISORIAS. Hasta tanto se realice la primera elección de las autoridades previstas en la presente Ley, las actuales autoridades del Colegio continuarán en funciones hasta la culminación de su mandato.

El Consejo Directivo deberá convocar a elecciones dentro del plazo máximo de sesenta (60) días vencido el mandato.-

ARTÍCULO 51°.- CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAMENTO INTERNO. Las actuales autoridades, deberán a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, dictar el Código de Ética y el Reglamento Interno correspondiente. Dichos proyectos deberán ser remitidos al Consejo Directivo dentro de los noventa (90) días de su constitución, para que este los someta a consideración de la Asamblea General, la que deberá ser convocada al efecto dentro de los noventa (90) días siguientes.-

ARTÍCULO 52°.- DEROGACIÓN. Deróganse las Leyes N° 4.969 y N° 5.149.-

ARTÍCULO 53°.- VIGENCIA. La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.-

ARTÍCULO 54°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 140° Período Legislativo, a dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco. Proyecto presentado por el **BLOQUE JUSTICIALISTA**.-

L E Y N° 10.825.-

FIRMADO:

LIC. TERESITA LEONOR MADERA – PRESIDENTA – CÁMARA DE DIPUTADOS

DR. JUAN MANUEL ÁRTICO – SECRETARIO LEGISLATIVO

ESCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

LIC. RITA DEL CARMEN JESSA
PRO-SECRETARIA LEGISLATIVA
FUNCION LEGISLATIVA - LA RIOJA